

직무발명관리규칙(FR-005-03)

[제 정	1998. 04. 03]
[1차 개정	2002. 10. 16]
[2차 개정	2004. 01. 03]
[3차 개정	2004. 02. 05]
[4차 개정	2004. 08. 30]
[5차 개정	2007. 12. 12]
[6차 개정	2010. 03. 03]
[7차 개정	2010. 09. 15]
[8차 개정	2012. 02. 24]
[9차 개정	2015. 03. 13]
[10차 개정	2016. 11. 25]
[11차 개정	2019. 07. 29]
[12차 개정	2020. 10. 30]
[13차 개정	2024. 03. 06]
[14차 개정	2026. 01. 28]
[15차 개정	2026. 04. 06]
[16차 개정	2026. 04. 29]

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규칙은 광주과학기술원(이하 “광주과기원”이라 한다) 「연구사업관리규정」 제57조에 의하여 광주과기원의 교직원 및 연구업무에 종사하는 자(이하 “교직원 등”이라 한다)의 직무발명에 관하여 규정함으로써 이를 보호·장려함과 아울러 그 발명자의 권익을 보장하고 지식재산권의 합리적인 관리운영을 도모함을 목적으로 한다. <개정 2012. 2. 24., 2024. 3. 6., 2026. 1. 28.>

제2조(적용범위) 교직원 등의 직무발명에 관하여 관계법령 및 다른 규정에 특별한 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규칙에 의한다.

제3조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. <개정 2012. 2. 24.>

1. “발명”이라 함은 특허법 등 관련 법률에 의한 특허, 저작, 실용신안, 디자인, 상표, 반도체집적회로의 배치설계, 기술이 집약된 자본재, 소프트웨어, 기술정보 및 노하우 등 지식재산을 말한다.
2. “직무발명”이라 함은 교직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 광주과기원의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 당해 교직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것을 말한다.
3. “발명자”라 함은 직무발명을 한 교직원(위촉 및 임시직 포함)을 말한다.
4. “지식재산권”이라 함은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권, 반도체배치

설계권 및 컴퓨터프로그램을 말한다.

5. “노하우”라 함은 기술보호를 위하여 공개하지 않고 비밀상태로 관리하는 기술적 사항과 그 기술의 사용이나 응용방법에 관한 비밀 지식 또는 경험을 말한다.

제4조(권리의 승계) ① 광주과기원은 이 규칙이 정하는 바에 따라 발명자의 직무발명에 의하여 발생하는 권리 및 지식재산권을 승계한다.

② 교직원 등이 한 발명이 제3자와 공동으로 한 경우에는 광주과기원은 관련 법령 및 규정 또는 상호간의 협약에 의해 정해진 권리의 지분만을 승계한다. 다만, 기업과 공동으로 출원하는 경우 지식재산권 취득 및 유지에 소요되는 비용은 기업에서 부담하는 것을 원칙으로 한다.

③ 교직원 등이 창업기업에 겸직하여 개발한 발명은 광주과기원의 직무발명에 해당하며, 창업기업의 연구비 또는 연구시설을 사용하여 완성된 발명에 대해서는 다음 각 호에 따라 지식재산권을 승계한다.

1. 광주과기원 과제와 관련이 없고, 창업기업의 자산(연구비, 연구시설 등)이 투입되어 완성된 경우 겸직한 발명자가 기여한 기여율의 50%를 광주과기원이 승계한다. 단, 광주과기원이 승계하는 전체 지분은 40%를 초과할 수 없다.
2. 광주과기원 과제와 창업기업의 자산(연구비, 연구시설 등)이 모두 투입되어 완성된 경우 겸직한 발명자가 기여한 기여율의 50%를 광주과기원이 승계한다.

④ 제3항에 따라 창업기업과 공동으로 출원하는 경우 [별지 2]의 창업기업 자산 투입 확인서를 제출하여야 하며, 지식재산권 취득 및 유지에 소요되는 비용은 기업에서 부담하는 것을 원칙으로 한다.

⑤ 제1항 내지 제3항의 경우 광주과기원이 그 권리를 승계할 필요가 없거나 직무발명으로서의 가치가 없다고 판단한 때에는 승계하지 아니한다.

[전문개정 2026. 1. 28.]

제5조(발명자에 대한 보상) 광주과기원은 제4조의 규정에 의하여 권리를 승계한 경우 이 규칙이 정하는 바에 따라 보상금을 지급하여야 한다.

제6조(직무의 관장) ① 직무발명에 관한 업무는 기술사업화센터(이하 “주무부서”라 한다)에서 관장한다. <개정 2016. 11. 25., 2019. 7. 29., 2026. 1. 28., 2026. 4. 6.>

② 주무부서는 직무발명에 관한 제반업무를 수행하고 교직원 등에게 수시로 홍보하여 직무발명을 권장하여야 한다.

③ 주무부서는 직무발명에 대한 권리를 안정적으로 승계·관리할 수 있도록 직무발명의 사적 활용에 대해 정기실태점검을 수행하고 환수 조치할 수 있다. <신설 2024. 3. 6.>

제 2 장 권리의 귀속

제7조(발명의 신고) ① 발명을 한 교직원 등은 [별지 1]의 발명신고서를 주무부서에 제출(전자적 방법에 의한 제출을 포함)한다. <개정 2012. 2. 24.>

② 제1항의 규정에 의하여 신고를 받은 주무부서의 장은 승계여부에 관하여 발명신고서가 접수된 날로부터 4개월 내에 발명자에게 통지하여야 한다. <개정 2004. 8. 30., 2010. 3. 3., 2010. 9. 15., 2024. 3. 6.>

③ 삭제 <2012. 2. 24.>

④ 삭제 <2012. 2. 24.>

⑤ 제1항의 신고는 원칙적으로 직무발명을 공표하기 전에 하여야 하며, 창업을 포함한 겸직, 타업행위 또는 국내·외에 파견 중인 교직원 등도 이를 준수하여야 한다. <개정 2020. 10. 30.>

⑥ 교직원 등이 창업한 기업에서 지식재산권을 취득하고자 할 경우에는 발명신고서(공동출원시 공동 발명에 대한 근거 자료 포함)를 주무부서에 제출하여 제4조에 따라 권리의 승계여부를 심의받아야 한다. <신설 2020. 10. 30.> <개정 2026. 1. 28.>

제8조(출원 등<개정 2012. 2. 24>) ① 제7조의 규정에 의하여 특허를 받을 권리를 광주과기원이 승계할 것을 결정한 때에는 지체없이 광주과기원 명의로 특허출원을 하며, 그 사실을 발명자에게 통지한다. <개정 2010. 3. 3., 2016. 11. 25.>

② 주무부서는 특허등록일로부터 4년이 초과된 등록특허에 관하여 발명자의 의견수렴 및 지재권심의위원회 심의를 거쳐 유지, 포기 등의 조치를 취할 수 있다. <신설 2012. 2. 24.> <개정 2016. 11. 25., 2024. 3. 6.>

③ 제2항에 의하여 권리를 포기하기로 결정한 경우 광주과기원은 당해 지식재산권을 해당 발명자에게 양도하거나 소액 기술이전을 통해 중소기업에 양도할 수 있다. <신설 2012. 2. 24., 개정 2024. 3. 6.>

제9조(출원의 제한) 발명자가 발명신고서를 제출한 경우에는 그 발명에 대한 승계여부 결정 전에 자기명의로 특허출원을 하거나 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도할 수 없다.

제10조(특허권의 승계) 교직원 등이 취득한 특허권을 직무발명에 의한 것으로 인정하고 광주과기원에 이를 승계할 경우 제7조 내지 제8조의 규정을 준용한다.

제 3 장 발명 보상

제11조(보상금의 구분) 광주과기원이 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 발명자로부터 승계한 경우에 발명자에게 지급하는 보상금은 등록보상금과 실시보상금으로 구분한다.

제12조(등록보상금) ① 광주과기원은 제8조에 따라 등록된 특허 또는 제10조에 따른 승계된 특허에 대해 1인당 매년 2건에 한하여 국내외 구분 없이 등록순으로 등록시점에 등록보상금을 지급하고, 초과 등록건에 대해서는 기술이전 계약이 완료되고 기술료 수입이 발생 시 또는 사업화 관련 계약 완료 시에 한하여 등록보상금을 지급한다. <개정 2002. 10. 16., 2012. 2. 24., 2015. 3. 13., 2016. 11. 25., 2026. 1. 28.>

② 제1항에 의한 등록보상금은 특허권에 한하며 권리 1건당 국내특허는 30만원, 해외특허

는 50만원으로 한다. 다만, 해외는 1개국에 한하여 지급한다. <신설 2016. 11. 25.>

제13조(실시보상금) ① 광주과기원은 직무발명에 대한 지식재산권 또는 노하우의 양도, 실시권의 설정 또는 허여 등으로 수입이 발생하였을 경우 권리 매 1건당 양도대금 또는 실시료의 수입액 중 일정액을 발명자에게 실시보상금으로 지급한다. <개정 2002. 10. 16., 2012. 2. 24.>

1. 삭제 <2002. 10. 16.>

2. 삭제 <2002. 10. 16.>

3. 삭제 <2002. 10. 16.>

② 제1항의 세부적인 사항은 총장이 따로 정한다. <개정 2010. 3. 3.>

제14조(발명자의 지분) ① 발명자가 2인 이상인 경우 발명자는 각각의 지분을 정하여 주무부서에 제출하여야 한다.

② 제1항의 제출이 없으면 발명자의 지분은 균일한 것으로 한다.

제15조(퇴직후의 보상금의 지급) ① 발명자가 퇴직 등의 사유로 광주과기원과의 근로계약이 종료된 경우의 보상금은 제12조 내지 제13조에서 정한 보상금을 지급한다. <개정 2007. 12. 12.>

② 발명자가 사망하였을 경우 제1항의 권리는 상속인이 승계한다.

③ 삭제 <2007. 12. 12.>

제16조(보상금의 불반환) 발명자 또는 그 상속인이 지급받은 보상금은 그 특허가 무효로 된 경우에도 이를 반환하지 아니한다. 다만, 특허가 법률 또는 판결에 의하여 무효가 된 경우에는 그러하지 아니한다. <개정 2004. 8. 30.>

제 4 장 보 칙

제17조(자유발명의 승계) ① 광주과기원은 자유발명에 대하여 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 광주과기원에 양도한다는 신청이 있을 때에는 이 규칙에서 정한 직무발명의 승계절차에 따라 승계여부를 결정한다.

② 제1항의 규정에 의하여 광주과기원에서 특허받을 수 있는 권리를 승계한 경우에는 제7조 내지 제8조를 준용하며 특허권을 승계한 경우에는 제10조 내지 제16조를 준용한다.

제18조(비밀준수) 발명자 또는 이 규칙에 의하여 직무발명에 관한 업무를 취급하는 자는 그 직무발명의 내용에 대하여 비밀을 지켜야 한다.

제19조(발명자의 협력의무) 발명자는 직무발명에 관한 특허출원, 심사, 심판 및 소송, 기타 처분 또는 실시를 위하여 광주과기원이 필요로 하는 사항이 있을 경우에는 이에 협력할 의무가 있다.

제20조(외국출원) 이 규칙은 외국에 출원하는 직무발명에 대하여도 준용한다. 이 경우 동일한 내용의 국내출원과 외국출원을 각각 1건으로 본다. <개정 2002. 10. 16.>

제21조 삭제 <2012. 2. 24.>

제22조(지재권심의위원회) ① 직무발명에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 지재권심의위원회(이하 “위원회” 라 한다)를 둔다. <개정 2024. 3. 6.>

② 위원회는 위원장 1인을 포함하여 7인 이내의 위원으로 구성하며, 위원구성은 다음 각 호에 의한다.

1. 위원장은 창업혁신진흥원장(이하 “원장” 이라 한다) 또는 원장이 위임한 자가 된다.
<개정 2026. 4. 29.>

2. 위원은 광주과기원 교직원 중에서 원장이 임명하며, 필요시 외부전문가를 위원으로 둘 수 있다. <개정 2026. 4. 29.>

3. 위원회에 간사 1인을 두되 간사는 주무부서장이 한다.

4. 간사는 심의안건에 대한 서무를 처리하며, 회의록을 작성, 유지한다.

③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 당해 발명이 직무발명인지 여부
2. 직무발명의 해외출원 여부 및 국가범위
3. 지식재산권 유지포기 여부
4. 기타 지식재산 관련 중요사항

④ 위원장은 해당분야 및 관련 유사분야 위원으로 소위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

⑤ 제2항에 의하여 위촉된 위원은 심의에서 지득한 비밀, 심의자료 등을 누설하거나 무단으로 활용할 수 없으며, 보안서약서를 작성하여 제출하여야 한다.

[제목개정 2024. 3. 6.]

[전문개정 2024. 3. 6.]

제23조(특허사무소의 관리) ① 광주과기원의 특허업무를 대리하는 사무소(이하 “대리인” 이라 한다)는 공개경쟁을 통해 선정함을 원칙으로 한다.

② 대리인은 계약일로부터 2년이 되는 시점에 업무평가를 받아야 하며, 그 결과를 위임계약 계속여부 평가에 활용한다. <개정 2016. 11. 25.>

③ 대리인은 특허업무를 위해 제공된 자료에 대한 보안대책을 강구하여야 하며, 광주과기원의 업무를 수행하는 모든 임직원에게 보안서약서를 제출하여야 한다. <신설 2024. 3. 6.>

[본조신설 2012. 2. 24.]

제24조(지재권통합관리시스템) ① 교직원 등은 발명신고, 출원명세서 초안 검토 등의 직무발명과 관련된 제반업무를 온라인으로 수행할 수 있는 지재권통합관리시스템을 활용하여야 한다.

② 교직원 등은 사용자 매뉴얼 및 보안관리 지침을 숙지하여야 하며, 사용자 본인의 로그인 아이디 및 비밀번호를 광주과기원 교직원 등을 제외한 제3자에게 공개하여서는 아니 된다.

[본조신설 2012. 2. 24.]

부 칙 <1998. 4. 3.>

- ①(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 규칙 시행이전에 시행된 사항은 이 규칙에 의한 것으로 본다.

부 칙 <2002. 10. 16.>

- ①(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 규칙 시행이전에 시행된 사항은 이 규칙에 의한 것으로 본다.

부 칙 <2004. 1. 3.>

- ①(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 규칙 시행이전에 시행된 사항은 이 규칙에 의한 것으로 본다.

부 칙 <2004. 2. 5.>

- ①(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 규칙 시행이전에 시행된 사항은 이 규칙에 의한 것으로 본다.

부 칙 <2004. 8. 30.>

- ①(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.
- ②(경과조치) 이 규칙 시행이전에 시행된 사항은 이 규칙에 의한 것으로 본다.

부 칙 <2007. 12. 12.>

- ①(시행일) 이 규칙은 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.
- ②(경과조치) 제15조(퇴직후의 보상금의 지급)에 의한 보상금의 지급은 시행일로부터 적용한다.

부 칙 <2010. 3. 3.>

- ①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2010. 9. 15.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2012. 2. 24.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

②(경과조치) 이 규칙 시행이전에 시행된 사항은 이 규칙에 의한 것으로 본다.

부 칙 <2015. 3. 13.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2016. 11. 25.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019. 7. 29.>

①(시행일) 이 규칙은 2019년 6월 28일부터 시행한다.

부 칙 <2020. 10. 30.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2024. 3. 6.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2026. 1. 28.>

①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2026. 4. 6.> (하부조직 운영규칙)

- ①(시행일) 이 규칙은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.
- ②(다른 규칙의 개정) 생략
- ③(다른 규칙의 개정) 기술사업화실을 기술사업화센터로 개정함에 따라 직무발명관리규칙 중 ‘기술사업화실’을 ‘기술사업화센터’로 한다.

부 칙 <2026. 4. 29.> (직제규정)

- ①(시행일) 이 규칙은 이사회의 승인을 받은 날로부터 시행한다.
- ②(다른 규칙의 개정) 과학기술혁신사업단을 창업혁신진흥원으로 개정함에 따라 하부조직운영규칙, 사무분장규칙, 과학기술혁신사업단 운영규칙, 위원회 운영규칙, 직무발명관리규칙 중 ‘과학기술혁신사업단’을 ‘창업혁신진흥원’으로 ‘사업단장’을 ‘원장’으로 한다.

[별표 1] 삭제 <2012. 2. 24.>

[별표 2] 삭제 <2012. 2. 24.>

[별표 3] 삭제 <2016. 11. 25.>

[별표 4] 삭제 <2016. 11. 25.>

[별지 1] 발명신고서 <신설 2012. 2. 24.> <개정 2026. 1. 28.>

발명신고서					
발명자	소속	성명	지분(%)	연락처	주민등록번호
		국문	외부인은	연구실	
		영문	지분배분	이동전화	
		한문	하지 않음	E-Mail	
발명의 종류	발명특허(), 실용신안(), 디자인(), 기타()				
발명의 명칭					
관련연구과제	계정번호	연구과제명		부처(기업)명	연구기간
		1. 해당 특허출원/등록실적을 과제결과 물로 제출할 연구과제를 기입 2. 관련과제 없을 시 '해당사항 없음'이라고 기입			~ . . .
출원 희망국	한국(), PCT(), 미국 (), 일본(), 중국(), 유럽3개국(), 기타()				
본 발명에 연관된 학회/논문발표 실적	- 발표(예정)일자 : - 관련학회(저널) :				
위와 같이 연구개발한 발명을 직무발명관리규칙 제7조에 의거 신고하오니 출원하여 주시기 바랍니다.					
20 년 월 일					
주 발명자 : (인)					
연구책임자 : (인)					
광주과학기술원 총장 귀하					
붙임 : 1. 발명설명서 2. 양도증. 3. 관련연구과제 계약서 사본 1부(해당시)					

